

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 486

от 21 юли 2025 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ „ДУРАНКУЛАК“, СКЛЮЧЕН НА 29 юли 2004 г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ, И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД - ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 10 МАРТ 2006 г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 г., АНЕКС № 3 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 г. И АНЕКС № 4 ОТ 20 юли 2018 г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 524 на Министерския съвет от 23 юни 2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), Решение № 764 на Министерския съвет от 22 октомври 2010 г., чл. 36.3 от концесионния договор за добив на природен газ от находище „Дуранкулак“, сключен на 29 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Прочуване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006 г., Допълнително споразумение № 2 от 7 декември 2010 г., Анекс № 3 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 4 от 20 юли 2018 г. (концесионния договор), мотивирано искане с вх. № Е-26-П-319/31.05.2024 г. от концесионера

„Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 524 на Министерския съвет от 23 юни 2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.) и с Решение № 764 на Министерския съвет от 22 октомври 2010 г. срок с 28 години считано от 13 август 2025 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор;

4.2. разработване на изменение на Схематичния проект за напускане на цялата концесионна площ (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи) за срока на удължаването на концесионния договор;

4.3. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), обезпечаваща изпълнението на всички

задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска във „Фонд за напускане“, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

4.4. възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или на част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това;

4.5. дължими неустойки при неизпълнение на задължения по концесионния договор.

5. Размерът на дължимото от концесионера концесионно плащане се променя с акт на министъра на енергетиката считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне.

6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Шабла част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**